



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Folha :1

Boletim No.: 9361/2016

INICIADO:24/10/2016 23:45hs e EMITIDO:25/10/2016 02:55hs

2ª Via

JLLPTQCBDJEE0J^Z

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Receptação (art. 180)

Objeto Material da Conduta Criminosa: OUTROS

Consumado

Espécie: Localização e/ou Devolução

Natureza: Localização/Apreensão e Entrega de objeto

Consumado

Local: AVENIDA AGUIAR DA BEIRA, 40 - ARICANDUVA - CEP: 03384-050
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 41 D.P. - VILA RICA

Ocorrência: 24/10/2016 às 21:40 horas

Comunicação: 24/10/2016 às 23:43 horas

Elaboração: 24/10/2016 às 23:45 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- ANDERSON BATISTA CRESPILO - Presente ao plantão - RG: 49228426-SP

emitido em 08/03/2003 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: GERVANIL DONIZETE CRESPILO - Mãe: JOSEANE BATISTA CAVALCANTI

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 12/01/1992 24 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 40223083895

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Olhos: Pretos

Tipo de cabelo: Liso - Cor do cabelo: Pretos - Comprim. do cabelo: CURTO

Altura: 1,75 - Compleição: MAGRO - Endereço Residencial: R TAUBATE, 1319

VL FORMOSA - S.PAULO - SP

Vítima:

- ADELIA DE OLIVEIRA NAVAS - Presente ao plantão - RG: 15239579-SP

69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Folha :2

Boletim No.: 9361/2016

INICIADO:24/10/2016 23:45hs e EMITIDO:25/10/2016 02:55hs

2ª Via

JLLPTQCBDJEE0J^Z

emitido em 31/07/1991 - Exibiu o RG original: Não
Pai: ANTONIO NAVAS GARCIA - Mãe: MARIA IVANY DE OLIVEIRA NAVAS
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
Nascimento: 16/09/1965 51 anos - Estado civil: Divorciado
Profissão: FUNCION.PUBLICO ESTADUAL - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 08524988886 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Tem Deficiência? Não - Tem Transtorno Mental? Não
Endereço Residencial: R OURICURI, 50 - VL FORMOSA - S.PAULO - SP
(TEL 27813726)

Testemunha:

- MAURO SERGIO DE SOUZA JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 46327662-SP
emitido em 02/07/2009 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: SD PM RE Nº 146237-7 - Pai: MAURO SERGIO DE SOUZA
Mãe: MARIZA APARECIDA DOS SANTOS - Natural de: SÃO PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 10/04/1990
26 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 39015503800
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AVENIDA INCONFIDENCIA MINEIRA, 688 - VL RICA - S.PAULO
SP

Conductor:

- EDUARDO EUGENIO DE CAMPOS CAMARGO - Presente ao plantão - RG: 25687422-SP
emitido em 21/10/1999 - Exibiu o RG original: Não - Pai: DAGOBERTO CAMARGO
Mãe: MARIA LUCIA EUGENIO DE CAMPOS CAMARGO - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 13/10/1982
34 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 29861661808
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AVENIDA INCONFIDENCIA MINEIRA, 688 - VL RICA - S.PAULO
SP (TEL 27248250)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - IMEI: 355474060980842
Operadora: Nextel - Telefone: 11947103049 - Marca: MOTOROLA MOTO E
Pessoa relacionada: ADELIA DE OLIVEIRA NAVAS
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real
Observações: R\$ 21,00 (VINTE E UM REAIS)
Pessoa relacionada: ANDERSON BATISTA CRESPILO

69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Boletim No.: 9361/2016

INICIADO:24/10/2016 23:45hs e EMITIDO:25/10/2016 02:55hs

2ª Via

Folha :3

JLLPTQCBDJEE0J^Z

Entorpecentes:

- **Tóxico: Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 156
Acondicionamento: TROUXINHA DE PAPEL - Quantidade: 156
Involucro: PLÁSTICO
Observações: **156 ENVELOPES CONTENDO SUBSTANCIA BRANCA APARENTANDO SER COCAÍNA**
- **Tóxico: Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 17
Acondicionamento: TROUXINHA DE PAPEL - Quantidade: 17
Involucro: PLÁSTICO
Observações: **17 INVOLUCROS COM SUBSTANCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA**

Histórico:

Comparecem os policiais militares acima qualificados, informando que as 21h40 de hoje, em patrulhamento pela Avenida Aguiar da Beira, esquina com Rua David de Sousa, avistaram um indivíduo que, estava só, sentado junto ao canteiro central, sendo o mesmo abordado e identificado como Anderson Batista Crespilho. Observam os policiais que, no chão, encostado ao Anderson, estava um saco plástico contendo **156 envelopes de cocaína e 17 involucros de maconha**. Submetida a revista pessoal, os policiais constataram que Anderson trazia consigo, no bolso da calça, a importância de **R\$21,00** e um **aparelho celular de marca motorola**, modelo moto e, de IMEI 355474060980842.

O aparelho celular em tela, era produto de roubo, ocorrido no dia 08/07/2016, na Rua Ouricuri, numeral 46, Vila Formosa, conforme B.O. nº 3103/16, do 31ºDP, figurando como vítima Adelia de Oliveira Navas. Referida vítima foi acionada, sendo que a mesma não reconheceu Anderson como o autor do roubo de seu celular.

O indiciado Anderson, embora quando avistado se encontrasse só e isolado, **alegou que os entorpecentes não lhe pertenciam**, relatando que é apenas um usuário.

O laudo de constatação Nº485.923/2016, do IC, apontou peso de **111 gramas para cocaína e peso 51,5 gramas para maconha**. Lacre nº0471914. Perita Dra. Nicole Tressoldi.

Diante dos fatos e circunstâncias, Anderson Batista Crespilho, foi preso por infração ao Artigo 33 da lei 11343/06 e receptação dolosa, lavrando-se o respectivo auto. Feita as comunicações de praxe. Nada mais

69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11

Dependência: 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Folha :4

Boletim No.: 9361/2016

INICIADO:24/10/2016 23:45hs e EMITIDO:25/10/2016 02:55hs

2ª Via

JLLPTQCB DJEE0J^Z

Providências tomadas: MSG CEPOL

Número da Mensagem: 21224-21225-21226

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

ADELIA DE OLIVEIRA NAVAS

DANILLO THIAGO L. DE OLIVEIRA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

FERNANDO KUMAMOTO TOMATA
DELEGADO DE POLÍCIA

69º D.P. TEOTONIO VILELA

Endereço da delegacia : AV ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 720 - TEOTONIO VILELA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2704-5085



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0089462-56.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ANDERSON BATISTA CRESPILO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Vivian Brenner De Oliveira**

Vistos.

ANDERSON BATISTA CRESPILO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia no dia 24 de outubro de 2016, às 21h40min, na Avenida Aguiar da Beira, nº 40, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 156 porções de cocaína, pesando 111g e 17 porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, entre os dias 08 de julho de 2016 e 24 de outubro de 2016, em local e horário incertos, porém nesta cidade e comarca da Capital, o réu teria recebido, em proveito próprio, o telefone celular da marca e modelo Motorola/Moto E, IMEI nº 355474060980842, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Adelia de Oliveira Navas.

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2016 (fl. 133), o acusado foi citado (fl. 153) e não apresentou sua defesa.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais.

O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação e pela absolvição do réu, em razão de fragilidade probatória. Em caso de condenação,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

requereu a desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no. 11.343/06 bem como a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal deve ser julgada **procedente**.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11, 156/157 e 158/160), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelo laudo pericial de entorpecentes (fls. 16/18 e 161/163), bem como pela prova oral produzida.

A autoria, também, é inconteste.

A vítima Adelia de Oliveira Navas confirmou que o celular encontrado com o réu era dela. O roubo aconteceu em 08 de julho de 2016, mas não foi o réu quem o cometeu. Posteriormente recuperou o celular.

A testemunha Mauro Sérgio de Souza Júnior, policial militar, se recordou dos fatos. Estava em patrulhamento no local dos fatos quando avistaram o réu em atitude suspeita e o abordaram. Ele estava em uma avenida parado na calçada. **O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.** Ao avistar a viatura, o réu demonstrou certo nervosismo. Com ele, tinha uma quantidade de drogas que ele informou que era para uso próprio. Ao lado dele tinha uma sacola com mais entorpecentes. Encaminharam o réu para o DP e lá foi verificado que o celular era produto de roubo. Acredita que com ele tinha 10 invólucros de cocaína. Não se recorda quais entorpecentes eram e nem a quantidade. Os entorpecentes estavam embalados para venda. A sacola estava encostada no muro de uma residência, mas na calçada. Não conhecia o réu. Ele disse que era usuário e estava ali para comprar drogas.

A testemunha Eduardo Eugênio de Campos Camargo, também policial militar, confirmou o depoimento da testemunha Mauro. Disse, ainda, que tinha cocaína na sacola, mas também não se recorda a quantidade.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos. Tem 25 anos. Trabalha como motoboy e ganha aproximadamente R\$ 1.200,00 por mês. Estudou mas não completou o segundo grau. Nunca foi processado criminalmente. É usuário de maconha e estava no local para comprar. Não viu a polícia chegar. Foi abordado no meio fio central da avenida e ele estava lá para comprar. Assim que ele atravessou, a pessoa saiu andando como se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tivesse ido buscar o entorpecente. Não estava em posse de drogas. Ainda não tinha comprado. Não viu a sacola. Só viu a sacola na delegacia. Comprou o telefone de outro usuário de drogas. Comprou pelo valor de R\$ 100,00.

Os depoimentos dos policiais militares, é bom frisar, são dignos de fé, mormente no caso presente, onde nada existe que, ainda que superficialmente, coloque em dúvida a lisura do trabalho por eles desenvolvido, de modo que, a partir da prova oral produzida, é possível atribuir, com precisão, a responsabilidade criminal aos acusados.

Observe-se, também, que não há motivo para que os policiais, conluiados, urdissem falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente os réus se, de fato, fossem eles inocentes. Assim, a palavra dos mesmos deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que apenas estava no local para adquirir drogas para seu consumo. Negou que tivesse vendido droga.

Sua versão, entretanto, restou rechaçada pela prova oral produzida.

O testemunho dos policiais militares são firmes e coerentes, não se tendo sequer aventado eventual predisposição de caráter pessoal no sentido de prejudicar o réu. Não há indício, tampouco, de qualquer circunstância que pudesse por em dúvida a credibilidade de seus depoimentos.

Prevalece, assim, a presunção de correção de conduta e de idoneidade desses profissionais. Nesse sentido: *“PROVA – Depoimento de policial – Palavra do miliciano que sequer conhecia o apelante, retratando com segurança e credibilidade a realidade fática apurada – Narrativa coerente e verossímil que transmite ao julgador a certeza sobre a ocorrência criminosa e sua autoria – Valor Probatório inafastável – Apelo improvido.”* (Apelação Criminal nº 490.908-3/5 – São Paulo – 4ª Câmara Criminal – Relator Euvaldo Chaib – 29.11.05 – v.u. Voto nº 5129). *“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de suspeição” (RT 610/369).

Portanto, repita-se vez mais, diante dos seguros e esclarecedores depoimentos dos policiais e da confirmação de que não houve qualquer violência por parte deles, inevitável a procedência parcial da ação.

Derradeiramente, acrescente-se que a grande quantidade e diversidade de entorpecente, embalados individualmente, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu a prisão do réu evidenciam que o réu estava no local promovendo o tráfico de drogas.

Então, cabalmente comprovados os fatos articulados na denúncia, de rigor a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei no. 11.343/06.

Com relação ao crime de receptação, o auto de entrega de fls. 14 bem como a prova oral produzida comprova que o celular era produto de crime. A procedência ilícita do celular era aferível já que o réu não adquiriu esse celular pelos meios normais, via estabelecimento comercial. Adquiriu de outro usuário de drogas.

Dessa forma, não há como a defesa fazer crer que o réu não tinha ciência da procedência ilícita do bem na tentativa de se ver inocentado.

Logo, diante do quadro probatório apresentado, sabendo da procedência ilícita, o réu, ainda assim, optou por recebê-lo.

Reconheço o concurso material dos crimes de tráfico de drogas e receptação tendo em vista que o réu, mediante duas ações, praticou dois crimes, devendo as penas dos crimes serem aplicadas cumulativamente.

Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, inexistentes outras causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, reconheço a prática dos crimes descritos na denúncia.

Passo, pois, à fixação da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu é primário e não há indícios de que apresente personalidade voltada para a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prática de delitos e conduta social reprovável e inadequada. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos. Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas e 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legal.

Ausentes agravantes e atenuantes mantenho a pena aplicada.

Ausentes causas de aumento de pena.

Presente, por outro lado, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois a folha de antecedentes juntada aos autos revela que os acusado é primário. Além disso, não há nos autos demonstração de que os acusados integrassem organização criminosa ou de que fizessem da atividade ilícita seu meio de vida. Utilizo-me da fração mínima de 1/3, chegando-se ao montante final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Adoto a fração mínima, por ser esta a mais adequada ao caso concreto, considerando-se o *quantum* e a natureza do entorpecente apreendido, que demonstra o devastador resultado que a conduta do acusado provocaria no meio social. De acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade de drogas devem ser consideradas para fins de dosimetria de pena. Nesta esteira, considerando a considerável quantidade de droga apreendida (156 porções de cocaína e 17 porções de maconha) e a natureza do entorpecente (cocaína), adoto a fração mínima para redução nesta fase.

Isto porque a quantidade e a natureza da droga apreendida indicam uma maior lesividade e perigo social decorrente da conduta dos acusados. Não se pode dar ao réu o mesmo tratamento que se daria àquele que comercializa pequena quantidade de maconha. Não se pode ignorar o efeito devastador da cocaína e do crack, em muito superior ao efeito de outras drogas. E a quantidade alta de droga apreendida revela uma lesão ainda maior no meio social, já que suficiente para abastecer vários usuários.

Em razão do concurso material, as penas impostas devem ser somadas, resultando em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão além do pagamento de 343



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Para início do resgate da sanção corporal imposta estabeleço o regime fechado, por ser o tráfico de drogas crime equiparado a hediondo, à luz do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece que as penas impostas aos crimes hediondos e a eles equiparados devem ser iniciadas no regime fechado. Além disso, o regime fechado é o mais adequado ao caso concreto, porque o quantum de entorpecentes apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do acusado provocaria no meio social.

Incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem como da suspensão da pena, ante as circunstâncias do fato concreto, eis que se trata de tráfico de considerável quantidade de droga, especialmente da perniciosa cocaína, com contornos de habitualidade, necessitando de uma repreensão mais eficaz e rígida.

O réu respondeu ao processo em liberdade e assim deverá permanecer durante o processamento de eventual recurso.

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal para **condenar** o réu **ANDERSON BATISTA CRESPILO**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 180, “caput”, do CP, na forma do art. 69, do CP, à **pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.**

Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, § 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contraprova.

Oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira a quantia apreendida (fls. 13 e 36) para o FUNAD. Com a vinda do comprovante de transferência, oficie-se ao SENAD, informando-se.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1) Lance o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; 2) Expeça-se guia(s) de recolhimento definitiva(s) ao juízo da execução; 3) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do(s) réu(s), para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 4) Oficie-se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ao IIRGD, fornecendo informações sobre a(s) condenação(ões) do(s) réu(s).

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**